

Dirección Ejecutiva de
Fomento a la Minería
DEFOMIN

ACUERDO DE 01/2008

DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO A LA
MINERIA

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No. 292-98 del seis de febrero de mil novecientos noventa y nueve entró en vigencia la Ley General de Minería, creándose la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería como la autoridad minera con jurisdicción nacional para conocer todos los asuntos relacionados en materia de minería.

CONSIDERANDO: Que todo órgano del Estado deberá establecer las bases para simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a que deben sujetarse los particulares para garantizar su actuación con apego a los principios de economía, celeridad y eficacia logrando la pronta y efectiva satisfacción de los interesados.

CONSIDERANDO: Que el proceso de simplificación administrativa tiene como objetivo eliminar la arbitrariedad en la toma de decisiones mediante la difusión amplia y oportuna de los procedimientos y trámites administrativos, con la finalidad de evitar la exigencia de requisitos indebidos, alteración de trámites y plazos legalmente establecidos.

CONSIDERANDO: Que el Estado a través de sus órganos deberá contar con los mecanismos o instrumentos idóneos para informar al público sobre los distintos trámites y gestiones que se realicen en sus dependencias, así como formularios e instructivos necesarios para evacuar dichos trámites.

CONSIDERANDO: Que el artículo 96 numeral 5 de la Ley General de Minería establece que es atribución del Director Ejecutivo aprobar e implementar los diferentes Manuales Operativos de la Dirección.

CONSIDERANDO: Que en fecha cuatro de octubre de dos mil seis, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional profirió sentencia declarando con lugar la Garantía de Inconstitucionalidad por razón de fondo, interpuesta por vía de acción de los Artículos 25, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 74, 76, 79, 85 y 105 de la Ley General de Minería contenida en el Decreto Legislativo número 292-98 publicado el seis de febrero de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial La Gaceta número 28,785.

PORTANTO:

En uso de las atribuciones contenidas en los artículos 80, 92 y 321 de la Constitución de la República; 1, 92 y 96 No. 5 de la Ley General de Minería; 41, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de Administración Pública; 1, 5, 6, 7 de la Ley de Simplificación Administrativa,

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar e implementar el Manual Operativo de la Dirección Ejecutiva "Requisitos para el otorgamiento de concesiones minera metálicas y no metálicas.

SEGUNDO: El presente Manual Operativo de la Dirección Ejecutiva establecerá los requisitos para el otorgamiento de Concesiones Mineras Metálicas y No Metálicas como a continuación se establece:

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERA METALICAS Y NO METALICAS

I. ETAPA DE EXPLORACION

a) Requisitos Generales.

1. Solicitud de Concesión Minera.
2. Carta Poder Autenticada.
3. Escritura de Constitución de Sociedad o Comerciante Individual.
4. Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del artículo 48 de la Ley General de Minería.
5. Declaración Jurada de cumplir con la Ley General Minería, Ley General del Ambiente.

I. CATASTRO MINERO.

1. Plano Original de la zona en escala 1:50,000 que deberá contener lo siguiente: Nombre de la hoja cartográfica, figura geométrica delimitada por coordenadas universales transversales mercators (UTM); sistema NAD 27, perímetro de la zona en la que se señale vértice, estación, rumbo, distancia, latitud y longitud, punto de amarre, área cumpliendo con el sistema de cuadrícula oficializado por la DEFOMIN. El plano deberá ser firmado y sellado por un Ingeniero Civil, de Minas o Geología con constancia de solvencia de su respectivo colegio profesional.
2. Plano Original indicando los sitios donde se desarrollará la actividad minera propuesta, en escala entre 1:500 y 1:50,000 que deberá contener para cada sitio lo siguiente: Figura geométrica delimitada por coordenadas topográficas, perímetro de la zona en la que se señale vértice, estación,

rumbo, distancia, punto de amarre, área en hectáreas, colindancias. Cada sitio estará además geo-referenciado por medio de coordenadas universales transversales mercators (UTM); sistema NAD 27. El plano deberá ser firmado y sellado por un Ingeniero Civil, de Minas o Geólogo debidamente colegiado y solvente.

3. Constancia Municipal en la que se establezca el carácter del área solicitada de acuerdo con el polígono definido por las coordenadas UTM (Sistema NAD 27).
4. Constancia de la relación del área solicitada con el Plan de Desarrollo Municipal en el caso de que exista uno en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial.

5. II. MINAS Y GEOLOGÍA.

1. Programa de actividades hasta un plazo de dos años:
 - a) Tipo de métodos de exploración
 - b) Tiempos de ejecución (cronograma)
 - c) Descripción técnica del Equipo y personal a emplear.
2. Presupuesto de inversión mínima.
3. Sustancia de interés.

III. DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

1. Plan de manejo minero-ambiental según acuerdo 319-95, manual de política ambiental minera sin perjuicio de otras especificaciones por el departamento técnico de DEFOMIN de acuerdo a la magnitud del proyecto. - (entorno biofísico previo inicio de actividades).

Las medidas de Mitigación deberán estar enmarcadas en lo declarado en el programa de actividades de exploración.

2. Presupuesto de las actividades de control ambiental-minero a implementar.
3. Sin perjuicio de los requisitos que el Departamento de Ambiente exija en virtud de las actividades aprobadas por el Departamento de Minas y Geología.

IV. FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

1. Estados financieros actualizados originales, firmados, timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable. (Balance General y Estado de Resultado).
2. Constancia bancaria con saldo y promedio mensual de los últimos tres meses.
3. Copia de los documentos de propiedad, bienes muebles e inmuebles que conforman el activo fijo del solicitante.
4. Plan de inversiones mínimas
5. Pago de inspección por solicitud.
6. Recibo de pago de canon.

II. ETAPA DE EXPLOTACIÓN

I. CATASTRO MINERO

1. Escritura Pública de propiedad del predio superficial o en caso de no ser dueño la autorización en Escritura Pública registrada en el Instituto de la Propiedad de los propietarios del predio donde se desarrollará la actividad minera.
2. Constancia Municipal actualizada en la que se establezca el carácter del área solicitada de acuerdo con el polígono definido por las coordenadas UTM (Sistema NAD 27).
3. Constancia actualizada de la relación del área solicitada con el Plan de Desarrollo Municipal en el caso de que exista uno en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial.

II. MINAS Y GEOLOGÍAS.

1. 1 Memoria descriptiva

- a) Geología general.
- b) Descripción del yacimiento (cálculo de reservas, calidad, morfología y condiciones de yacencia).
- c) Facilidades existentes (accesos, electrificación, agua, telecomunicaciones, infraestructura y otros).
- d) Métodos de explotación y/o beneficio (flujograma de procesos, plan de minado).
- e) Equipo a utilizar (descripción técnica).
- f) Recurso Humano. (Estructura orgánica del Proyecto, puestos y responsables).
- g) Cronograma de actividades detallado con tiempos de ejecución (adecuación, fecha estimada de explotación, operación y cierre).

1.2 Proyecto de inversión mínima:

- a) Presupuesto de construcción (adecuación e instalación)
- b) Presupuesto de ejecución industrial (operación)

1.3 Planos de Conjunto: Diseño del Proyecto.

- a) Plano general del proyecto: ubicación de todos los elementos que forman parte del proceso minero.
- b) Diseño de la planta de proceso,
- c) Diseño de la mina, accesos y acarteos
- d) Planos de construcción y especificaciones: incluye todas las estructuras que forman parte del proyecto.

III. AMBIENTE Y SEGURIDAD

1. Diseño y actividades aprobadas por el Departamento de Minas y Geología.
2. Licencia Ambiental
3. Contrato de Medidas de Mitigación
4. Estudio de Impacto Ambiental o Diagnóstico Ambiental Cualitativo aprobado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
5. Sin perjuicio de los requisitos que el Departamento de Ambiente exija en virtud de las actividades aprobadas por el Departamento de Minas y Geología.

IV. FINANZAS Y FISCALIZACIÓN MINERA

1. Estados financieros actualizados originales, firmados, timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable. (balance general y estado de resultado).
2. Constancia bancaria con saldo y promedio mensual de los últimos tres meses.
3. Copia de los documentos de propiedad, bienes muebles e inmuebles que conforman el activo fijo del solicitante.
4. Plan de inversiones mínimas detallando en el mismo los costos en que incurrirá la empresa para todos los proyectos mineros en solicitud y otorgados, proyectado el mismo en un periodo de 3 a 5 años (estudio financiero detallando ingresos y egresos).
5. Pago de inspección por solicitud.
6. Recibo de pago de canon.

V. Requisitos Generales.

1. Se deberá presentar 1 copia digital de todos los documentos requeridos, formato PDF para aquellos documentos que se pudieren.
2. La información técnica deberá ser sustentada con datos de campo.

TERCERO: El presente Acuerdo es aplicable a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los veintidós días mes de enero de dos mil ocho.

ROBERTO ELVIR ZELAYA
DIRECTOR EJECUTIVO

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR
SECRETARIA GENERAL

Solicitud de: SEÑAL DE PROPAGANDA

No. de Solicitud: 2005-033518

Fecha de presentación: 29 de noviembre del año 2005

Fecha de emisión: 29 de enero del año 2008

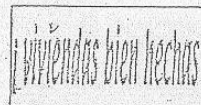
Solicitante: CARIBEAN, S.A. DE C.V., domiciliada en Danlí, El Paraíso, organizada bajo las leyes de Honduras.

Apoderado: ODIN ALBERTO GUILLÉN

Otros registros:

No tiene otros registros.

Distintivo: VIVIENDAS BIEN HECHAS



Reservas: Será usada con la marca de servicio VIVENDUM, No. 11828-06, clase 36.

PROTEGE Y DISTINGUE:

Publicidad y gestión de todo tipo de negocios relacionados con los bienes y raíces.

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES

Registradora de la Propiedad Industrial

29 F., 14 M. y 3 A. 2008.